



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/3/CA1

Paraná, 6 de octubre de 2017.

Y VISTOS, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente; y el Dr. Mateo José BUSANICHE, Juez de Cámara, el Expte. N° 5894/2017/3/CA1, caratulado: **"INCIDENTE DE EXCARCELACION DE TRONCOSO, SILVIO HECTOR RICARDO EN AUTOS TRONCOSO, SILVIO HECTOR RICARDO POR INFRACCION LEY 23737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que llegan estos actuados a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Silvio Héctor Ricardo Troncoso, contra la resolución que deniega la excarcelación del nombrado. El recurso fue concedido a fs. 22.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del CPPN, de la que da cuenta el acta de fs. 55 y vta., compareciendo en dicha oportunidad el Sr. Fiscal General Subrogante, Dr. Carlos García Escalada, y el Dr. José Esteban Ostolaza en defensa de Silvio Héctor Ricardo Troncoso; quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:



I- a) Que a fin de dar tratamiento a los agravios impetrados por la defensa de Silvio Héctor Ricardo Troncoso contra la denegatoria de su excarcelación, debe recordarse que "...el derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal", emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. sólo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideren que existen causas ciertas y claras, en orden a que el imputado eludirá la acción de la justicia.

Es que las disposiciones legales aplicables al tópico, exigen que el encarcelamiento cautelar encuentre fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del procesado pudiere representar (art. 8 CADH; art. 9 inc. 3) PIDC y P; art. XXV DAD y DH y art. 9 DU DH).

Que, el Plenario N° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal dictado en el marco de los autos "DIAZ, BESSONE...", declaró que *"no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/3/CA1

conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal" (CNCP, en Pleno, 30/10/2008).

b) En tal sentido, corresponde señalar que en el caso, los elevados parámetros punitivos previstos para el delito enrostrado a Troncoso exceden los límites legales previstos por los artículos 312, 316 y 317 del ordenamiento adjetivo, y la especial gravedad del delito que se le atribuye al imputado, vinculado al tráfico de estupefacientes, es un parámetro que no puede desatenderse.

Asimismo, del examen de las actuaciones se deriva que el imputado se encuentra privado de libertad desde el 13/08/2017 y se ha dictado su procesamiento y prisión preventiva el día 11/9/2017 por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -art. 5 inc c) de la ley 23737, (cfr. Expte. N° FPA 5894/2017 en Sistema Lex 100).

Que de tal modo, se observa que la prisión cautelar dispuesta sobre aquel se encuentra dentro de los parámetros estipulados por el art. 8.1 CADH, art. 9.3 PIDC y P y Ley 24.390 (modif. por Ley 25.430), por lo que dado su carácter cautelar y características del caso deviene razonable.



c) Así el estado de las cosas, corresponde indagar en las presentes, si los restantes elementos reunidos en la causa, evaluados en forma armónica y conjunta reafirman o neutralizan la primigenia prognosis objetiva atiniente a la posible frustración de los fines del proceso.

En tal sentido, la defensa del imputado arrima elementos a fin de acreditar su residencia, grupo familiar y ocupación, pero no se ha agregado aun informes de vida y costumbres ni de RNR del imputado -cfr. expediente principal en Sistema Lex 100-.

Al respecto, cabe destacar que este Tribunal ha entendido -en numerosas ocasiones- que, la mención efectuada acerca de la ausencia de riesgo procesal -atento que el imputado reside junto a su grupo familiar- no abona las exigencias de arraigo y lazos sociales, necesarios presupuestos que permitieran al mismo readecuarse a la vida social y familiar, obrando conforme a derecho.

Ello, por cuanto no puede soslayarse que estamos en una etapa incipiente, en la cual restan producir casi todas las medidas probatorias tal como indicara el magistrado -informe pericial químico, informe RNR, testimoniales, etc.-, advirtiéndose un obrar organizado por parte de los sujetos involucrados en la causa, que incluso según





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/3/CA1

refiriera el a quo se habría intentado intimidar a quien efectuara de remisera, todo lo cual abona la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y excede el marco de la instrucción, trascendiendo a la realización del juicio oral.

Por todo lo expresado, se torna disfavorable la concesión del beneficio peticionado, siendo ello fundadamente expuesto por el magistrado a quo, lo que permite abonar el riesgo de entorpecimiento de la investigación y del proceso - art. 319 CPPN-, debiendo rechazar el recurso interpuesto por la defensa de Silvio Héctor Ricardo Troncoso y confirmar la denegatoria a su pedido excarcelatorio.

El **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijo: que adhiere a la solución propuesta por la Dra. Gomez.

El **Dr. Mateo José Busaniche**, dijo: que adhiere en lo sustancial a la solución propuesta por la Dra. Gomez.

A ello cabe agregar, una vez más, y en consonancia con lo manifestado por el Sr. Fiscal en la audiencia, que el riesgo procesal que da lugar al encarcelamiento preventivo se funda en un pronóstico o presunción - fundado en los elementos obrantes en las actuaciones - de que el imputado, en caso de estar en libertad, habrá de entorpecer la investigaciones y/o eludir la acción de la justicia.



En dicho marco, con relación a la imposibilidad alegada por la defensa de que el imputado pueda frustrar la producción de las pericias ordenadas, es preciso señalar que lo que se pretende atenuar o evitar es el riesgo de entorpecimiento de las líneas investigativas que pudieran surgir como resultado de aquellas medidas probatorias en curso, y no solo la realización de las mismas.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Silvio Héctor Ricardo Troncoso, y confirmar la resolución apelada que deniega la excarcelación del nombrado, por los fundamentos expuestos en los Considerandos -art. 455 del CPPN-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

Fecha de firma: 06/10/2017

Alta en sistema: 09/10/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30337639#190360876#20171006113313140



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/3/CA1

Fecha de firma: 06/10/2017
Alta en sistema: 09/10/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,
Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,
Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30337639#190360876#20171006113313140